

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4046/2535

นาย สม เดช วิบูลสุนท ราม ภู ล
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680, มาตรา 1476

ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคสอง

การที่ น. ภริยาโจทก์ทำสัญญาค้ำประกันการกู้เบิกเงินเกินบัญชีของ ส. โดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม มิใช่เป็นการจัดการสินสมรสตาม ป.พ.พ. มาตรา 1476, 1477 ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอเพิกถอน ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน เกิดจากข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวอ้างไว้ในฟ้อง และจากทางนำสืบของโจทก์จึงเป็นข้อเท็จจริงในกระบวนการพิจารณาโดยชอบ แม้มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาในศาลชั้นต้น จำเลยก็มีสิทธิอุทธรณ์ได้ และศาลอุทธรณ์มีอำนาจวินิจฉัยตาม ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคสอง.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์กับนางนิดา เป็นสามีภริยากันโดยจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2528 นางนิดาได้ทำสัญญาเข้าเป็นผู้ค้ำประกันสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีของนางสาวสุวารีในวงเงิน 300,000 บาท ไว้แก่ธนาคารจำเลย โดยนำบัญชีเงินฝากประเภทฝากประจำเลขที่ 620-2-09069-3 วางไว้เป็น

หลักประกันซึ่งเงินฝากตามบัญชีดังกล่าวเป็นสินสมรระหว่างโจทก์กับนางนิดาในการทำสัญญาค้ำประกันนั้น โจทก์มิได้ให้ความยินยอม โจทก์ได้บอกล้างสัญญาค้ำประกันแล้ว ขอให้เพิกถอนสัญญาค้ำประกัน

จำเลยให้การว่า การทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ซึ่งนางนิดาทำไว้แก่จำเลยนั้น จำเลยตกลงทำด้วยความสุจริตตามธรรมเนียมประเพณีของธนาคารพาณิชย์ โจทก์ทราบถึงการทำสัญญาค้ำประกันดังกล่าวตั้งแต่วันทำสัญญาแล้วและได้ให้สัตยาบันโจทก์ไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกหรือเพิกถอนสัญญาค้ำประกันภายใน 1 ปี นับแต่วันทราบสัญญาค้ำประกันยังผูกพันนางนิดา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้เพิกถอนสัญญาค้ำประกันการจำนำเงินฝากประจำระหว่างธนาคารกรุงไทย จำกัด กับนางนิดา วิบูลสุนทรางกูล

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนเฉพาะสัญญาจำนำที่นางนิดา วิบูลสุนทรางกูล นำบัญชีเงินฝากประเภทฝากประจำเลขที่620-2-09069-3 ประกันไว้แก่จำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาค้ำประกันฉบับลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2528 ระหว่างนางนิดาผู้ค้ำประกันกับจำเลยโดยแนบสำเนาสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีสัญญาค้ำประกันและบันทึกการจำนำเงินฝากประจำมาท้ายฟ้องตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2ถึงหมายเลข 4 และนำสืบสัญญาและบันทึกดังกล่าวไว้ด้วยตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.3 และสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีซึ่งมีบันทึกการจำนำเงินฝากประจำต่อท้ายเอกสารหมาย จ.4 แม้จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ว่าสัญญา

คำประกันที่นางนิตาทำไว้แก่จำเลยเป็นนิติกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการจัดการสินสมรส โจทก์ไม่มีอำนาจขอให้เพิกถอนก็ตามแต่ปัญหาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอน สัญญาคำประกันที่นางนิตาทำไว้แก่จำเลยหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยว ด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งปัญหาดังกล่าวเกิดจากข้อเท็จจริงที่โจทก์ ยกขึ้นกล่าวอ้างไว้ในฟ้องและจากการนำสืบของโจทก์ด้วย จึงเป็นข้อเท็จจริงใน กระบวนพิจารณาโดยชอบแม้ไม่ใช่เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น จำเลยก็มีสิทธิอุทธรณ์เป็นประเด็นขึ้นมาได้ในชั้นอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค 2 ก็มี อำนาจวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคสอง ส่วนปัญหาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องขอเพิกถอนสัญญาคำประกันตามเอกสารหมาย จ.3หรือไม่นั้น เห็นว่า สัญญาคำประกันตามเอกสารหมาย จ.3 ระบุว่านางนิตาเป็นผู้ คำประกันผู้ยินยอมเข้าคำประกันการชำระหนี้กู้เบิกเงินเกินบัญชีของนางสาวสุวารีผู้กู้ จนกว่าจำเลยผู้ให้กู้จะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง โดยตกลงยินยอมเป็นลูกหนี้ร่วมกับ ผู้กู้ถ้าผู้กู้ไม่ชำระหนี้ ผู้คำประกันยินยอมเข้ารับผิดร่วมกับลูกหนี้ในอันที่จะต้องชำระหนี้ ตามสัญญาฉบับนั้นทันที เป็นสัญญาที่นางนิตายอมผูกพันตนต่อจำเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของ นางสาวสุวารีเพื่อชำระหนี้เมื่อนางสาวสุวารีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้จึงเป็นสัญญาคำประกัน ด้วยบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 ซึ่งผูกพันตัวนางนิตา ที่จะต้องรับผิดชอบต่อจำเลยหากนางสาวสุวารีไม่ชำระหนี้มิได้เกี่ยวกับสินสมรสและมีใช่ เป็นการจัดการสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ที่ได้ตรวจ ชำระใหม่ มาตรา 1476, 1477ที่โจทก์ซึ่งเป็นสามีจะต้องให้ความยินยอมร่วมกันเป็น หนังสือตามมาตรา 1479 แต่อย่างไร โจทก์จึงขอให้เพิกถอนสัญญาคำประกันดัง กล่าวตามมาตรา 1480 ไม่ได้ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟัง "ไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(บุญสิน ตูลากัน-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ